ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി

ക്രിമിനൽ അപ്പലെറ്റ് അധികാരിത

ക്രിമിനൽ അപ്പീൽനമ്പർ (കൾ) 309/2023

പി.വി. നിധീഷും മറ്റുള്ളവരും .... അപ്പീൽ വാദി (കൾ)

Vs

കേരള സ്റ്റേറ്റ് വഖഫ് ബോർഡും മറ്റൊരാളും .... എതിർകക്ഷി (കൾ)

വിധിന്യായം

എസ്. രവീന്ദ്ര ഭട്ട്, J.

1. നിലവിലെ അപ്പീൽ,[1] കക്ഷികളുടെ അഭിഭാഷകരുടെ സമ്മതത്തോടെ അന്തിമ വാദം കേട്ടു. 1973 ലെ ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടം 482ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഹർജി തള്ളിയ കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ അപ്പീൽ വാദികൾ അതൃപ്തരാണ്.[2] ആ നടപടികളിലൂടെ, തങ്ങൾക്കെതിരായി ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ പരാതി റദ്ദാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

I

2. പി.എം. മമ്മു ഹാജി എന്നൊരാൾ രണ്ട് കടമുറികൾ (മുനിസിപ്പൽ നമ്പറുകൾ VII/214, VII/215 എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ടിരിക്കുന്ന- ഇനിമേൽ "വസ്തുവകകൾ") വഖഫ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനു വളരെ മുമ്പ് (1916 ൽ) വാടകയ്ക്കെടുത്തുവെന്ന് ഹർജിക്കാർ ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അച്യുതൻ നായരുടെ സംരംഭമായിരുന്ന "നോർമൻ അച്ചടി ബ്യൂറോ" (ഇനിമുതൽ "ബ്യൂറോ") ഈ വസ്തുവിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പി.വി. സാമി എന്നയാളെ പങ്കാളിയാക്കി ഒരു പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനം പിന്നീട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ സ്ഥാപനം ഇക്കാലമത്രയും തുടർന്നു, ഇപ്പോഴും

1Crl. A. No. 309 / 2023.

2 Crl. MC No. 5072/2015 ഇ 03.03.2016 തിയതി

തുടരുന്നു. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്ര വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ 'നോർമൻ അൽമാനാക്' ബ്യൂറോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

3. പി.എം. മമ്മു ഹാജി 1951 ഒരു *wakf* രൂപികരിച്ചുവെന്നാണ് പ്രതികളുടെ ആരോപണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം, ട്രസ്റ്റിയെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള അവകാശികൾ (ഒ.എസ്. നമ്പർ 130/1965) കോഴിക്കോട് സബ് കോടതി മുൻപാകെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. വഖഫ് ആണോ ട്രസ്റ്റാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് മമ്മു ഹാജിയുടെ നിയമപ്രകാരമുള്ള അവകാശികൾ തമ്മിൽ തന്നെ തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു. മമ്മു ഹാജി ഒരു സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചതായി കോടതി ഈ കേസിൽ കണ്ടെത്തുകയും നിലവിലുള്ള ട്രസ്റ്റിയെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയിൽ, വസ്തുവിന്റെ വാടക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും 15.09.1973 ന് കക്ഷികർക്കിടയിൽ ഒരു വാടക വർദ്ധന കരാർ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാൽ അനിശ്ചിതത്വം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപ്പീൽ വാദികൾ 30.03.1998 ന് കോഴിക്കോട് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ ഇന്റർ പ്ലീഡർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ആ കേസ് ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ ഫയലിലേക്ക് (ഒഎസ് 147/2001) മാറ്റി, അവിടെ കോടതി കേസ് വിധിക്കുകയും മൂന്നാമത്തെ പ്രതിക്ക് വാടക നൽകാൻ അപ്പീൽ വാദിയോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

4. ബോർഡിന്റെ സിഇഒ, കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനായി, പരാതിക്കാർക്കെതിരെ നിരവധി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 2004 ലെ ആദ്യ ശ്രമം, അപ്പീൽ വാദികൾ അനധികൃത താമസക്കാരല്ലെന്നും സ്വത്ത് കൈമാറ്റ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകിയ ശേഷം ഒഴിപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്ന ഒരു ഉത്തരവ് വഖഫ് ബോർഡ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ കലാശിച്ചു[3] . കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനായി അപ്പീൽ

3. 16.05.2005 തീയതി

വാദി സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജർക്കെതിരെ മറ്റൊരു നടപടി (ഒഎസ് 13/2006) വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിന് മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്തു. ഇതിൽ വിധി ഉണ്ടായി എങ്കിലും പുനരവലോകന നടപടികളിൽ[4] സിവിൽ കോടതി മുമ്പാകെ സിവിൽ നടപടികളിലൂടെ മാത്രമേ അപ്പീൽവാദികളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും ആയതിന് വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിന് അധികാരമില്ലെന്നും കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു.

5. അപ്പീൽവാദി, ഒ.എസ്. നമ്പർ 22/2012 എന്ന സിവിൽ കേസിൽ, പുനർ നിർമ്മാണവും ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുന്നതിനെ തടയുന്ന ഉത്തരവിനെതിരായി നിവൃത്തി അവകാശപ്പെട്ടു; ട്രസ്റ്റ് / വഖഫ് സിഇഒയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അപ്പീൽ വാദികൾ അന്യായം സമർപ്പിക്കുകയും, ഒരു വഖ്ഫ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സമർപ്പണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് സ്വത്ത് ട്രസ്റ്റികളുടെ കൈകളിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കുന്നു എന്നും അതിനാൽ രണ്ടും, അതായത്, വഖ്ഫും ട്രസ്റ്റും ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രാഥമിക പ്രശ്നമെന്ന നിലയിൽ കേസ് നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു അപേക്ഷ അപ്പീൽവാദികൾ നൽകി. ട്രൈബ്യൂണൽ എതിർകക്ഷിക്ക് / പരാതിക്കാരന് അനുകൂലമായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അപ്പീൽ വാദി കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു[5]. ട്രിബ്യൂണലിന്റെ മുമ്പാകെ ഹർജി നിലനിൽക്കുമെന്ന് കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധി പ്രസ്താവിച്ചു[6]. എന്നിരുന്നാലും, നിർദ്ദിഷ്ട വാടക സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ച്

4. CRP നമ്പര് 106/2008, 14.10.2008 ന് തീരുമാനിച്ചു.

5. CRP (Wakf) No. 375/2012 എന്നതിൽ.

6. 05.08.2013 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം; നോർമൻ പ്രിന്റിംഗ് ബ്യൂറോ *Vs* പി എസ് മാമ്മൻ ഹാജി വഖഫ് ട്രസ്റ്റ് 2013 (4) KLT 606 എന്നും റിപോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

(ട്രൈബ്യൂണലിന് മുമ്പാകെ) ഉത്തരവ് തേടാനുള്ള പരാതിക്കാരന്റെ കഴിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, സിവിൽ പ്രൊസീജർ കോഡിലെ ഓർഡർ 39, റൂൾസ് 1, 2 എന്നിവ പ്രകാരം ഒരു നടപടിക്രമത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുതയും നിയമവും സംബന്ധിച്ച "വിഷമകരമായ" ചോദ്യമായതിനാൽ "വഖഫിന് വേണ്ടി, പ്രതിക്കെതിരായ ഒരു വിഷയം സ്വതന്ത്രമായി പരിഗണിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്" എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

6. കേസ് നിലനിൽക്കെ 1995 ലെ വഖഫ് നിയമം 01.11.2013 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഭേദഗതി ചെയ്തു. രണ്ട് പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ ചേർത്തു. അതിലൊന്ന് "കൈയേറ്റക്കാരൻ" എന്നതിന്റെ നിർവചനമായിരുന്നു [സെക്ഷൻ 3 (ee)]:

> *'കൈയേറ്റക്കാരൻ' എന്നാൽ നിയമത്തിന്റെ അധികാരമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വഖഫ് സ്വത്ത് കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയോ സ്ഥാപനത്തെയോ അർത്ഥമാക്കുന്നു, കൂടാതെ വാടക, പാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മുത്തവല്ലിയോ ബോർഡോ പിരിച്ചുവിട്ട വ്യക്തി "*
>
> *"ബോർഡ്" ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടു: [സെക്ഷർ 3 (സി)]:*
> *"സി) "ബോർഡ്" എന്നാൽ ഉപവകുപ്പ് (1) പ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ ഒരു വഖഫ് ബോർഡ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 13 ലെ ഉപവകുപ്പ് (2) പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 106 പ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ ഒരു പൊതു വഖഫ് ബോർഡ് ഉൾപ്പെടും." മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ചില പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ, സെക്ഷൻ 52 എ, സെക്ഷൻ 54*

എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഭേദഗതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്:

"52 എ. (1) ബോർഡിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജംഗമ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാവര സ്വത്ത് സ്ഥിരമായോ താർക്കാലികമായോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അന്യവത്കരിക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ കൈവശം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ട് വർഷം വരെ നീളുന്ന കഠിന തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കും.

അങ്ങനെ അന്യവത്കരിക്കപ്പെട്ട വഖഫ് സ്വത്ത് തൽക്കാലം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളുടെ മുൻവിധിയില്ലാതെ, നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാതെ ബോർഡിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കണം.

(2) 1973 ലെ ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ ഏത് കുറ്റകൃത്യവും കൊഗ്നിസിബിളും ജാമ്യമില്ലാത്തതുമാണ്.

(3) ബോർഡോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ നൽകിയ പരാതിയിലൊഴികെ ഈ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ഒരു കോടതിയും പരിഗണിക്കില്ല.

(4) മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റിനേക്കാളും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനേക്കാളും താഴെയുള്ള ഒരു കോടതിയും ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ ഒരു കുറ്റവും വിചാരണ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

************** *************

54. വഖഫ് സ്വത്തിൽ നിന്ന് കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ.- (1) ഏതെങ്കിലും പരാതി ലഭിച്ചപ്പോഴോ സ്വന്തം പ്രമേയത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഭൂമി, കെട്ടിടം, സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുവകകൾ എന്നിവയിൽ കൈയേറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പരിഗണിക്കുമ്പോഴെല്ലാം [1] [വഖഫ്] സ്വത്തും ഈ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും, കയ്യേറ്റത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് കൈയേറ്റക്കാരന് നൽകേണ്ടതും അത്തരം നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കിയ തീയതിക്ക് മുമ്പ് കാരണം കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും, അങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കിയ തീയതിക്ക് മുമ്പ് കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉത്തരവ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച കാരണം

കാണിക്കേണ്ടതും, കൂടാതെ അത്തരം നോട്ടീസിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട മുത്തവല്ലിക്ക് അയയ്ക്കുകയും വേണം.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

(3) നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കിയ കാലയളവിൽ ലഭിച്ച എതിർപ്പുകൾ പരിഗണിച്ച ശേഷം, നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം, ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്വത്ത് വഖഫ് സ്വത്താണെന്നും അത്തരം ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കൈയേറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം അത്തരം കൈയേറ്റം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും കയ്യേറിയ ഭൂമി, കെട്ടിടം, സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വസ്തുവകകൾ എന്നിവ വഖഫിന്റെ മുത്തവല്ലിക്ക് കൈമാറുന്നതിനും കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന് ട്രൈബ്യൂണലിന് അപേക്ഷ നൽകാം.

(4) ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറിൽ നിന്ന് അത്തരം അപേക്ഷ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കാരണങ്ങളാൽ ട്രൈബ്യൂണൽ, വഖഫ് സ്വത്ത് കൈവശമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ഒഴിയണമെന്നുള്ള ഉത്തരവിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പുറംവാതിലോ വഖഫ് സ്വത്തിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഭാഗത്തോ പതിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു:
കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് വാദം കേൾപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ട്രിബ്യൂണലിന് നൽകാം.

(5) ഉപവകുപ്പ് (2) പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവ് പതിച്ച തീയതി മുതൽ നാല്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവ് പാലിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ പാലിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്കോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ ആ വ്യക്തിയെ വഖഫ് സ്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനും കൈവശപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

7. 01.11.2013 ന്, 2013 ലെ വഖഫ് നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി, വകുപ്പ് 1 (2) പ്രകാരം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ["ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിലെ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര

ഗവൺമെന്റിന് നിയമിക്കാൻ കഴിയുന്ന തീയതിയിൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും"]. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ആ തീയതി വരെ, അപ്പീൽവാദികളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച സിവിൽ നടപടികളിൽ തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, അപ്പീൽവാദികൾ കൈയേറ്റക്കാരാണെന്നും സെക്ഷൻ 52 എ പ്രകാരം അവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഒരു ക്രിമിനൽ പരാതി[7] കോഴിക്കോട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ("ജെ.എം.എഫ്.സി") കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തു. ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ സിഎസ് 147/2001 എന്ന ഇന്റർ പ്ലീഡർ സ്യൂട്ടിലെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് വാടക നൽകുന്നത് തുടരുകയാണെന്ന് അപ്പീൽവാദികൾ ആരോപിച്ചു. അവരെ "കൈയേറ്റക്കാരായി" കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും നിയമാനുസൃതമായ താമസക്കാരാണെന്നും സിവിൽ നടപടികളിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ആ നടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അപ്പീൽവാദികൾ സി.ആർ.പി.സി സെക്ഷൻ 482 പ്രകാരം കേരള ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഹർജി നൽകി. അപവദിത ഉത്തരവിലൂടെ ഹൈക്കോടതി ഹർജി തള്ളി.

8. അപവദിത ഉത്തരവിൽ, "കൈയേറ്റക്കാരൻ" എന്നതിന്റെ നിർവചനം കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ടും സെക്ഷൻ 52 എ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടും ഹൈക്കോടതി ഇപ്രകാരം നിരീക്ഷിക്കുന്നു:

> *"4. ഈ പ്രത്യേക കേസിൽ ബോർഡ് കുടിയായ്മ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3 (ഇ) യുടെ അർത്ഥത്തിൽ പരാതിക്കാർ 'കൈയേറ്റക്കാർ' ആയി മാറി. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അതിന്റെ ചേരുവകൾ തെളിയിച്ചാൽ സെക്ഷൻ 52 എ (1) പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യം സ്ഥാപിക്കാം. നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 52 എ (3) അനുസരിച്ച്, ബോർഡോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഒഴികെ ഈ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ഒരു കോടതിയും പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമല്ല ഇത്. ബോർഡിന്റെയോ സംസ്ഥാന സർ ക്കാർ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയോ പരാതിയിൽ മാത്രമേ*

7എസ്റ്റി നമ്പർ 369/2015 08.05.2013 തീയതിയിൽ.

നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ. ഇവിടെ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് വഖഫ് ബോർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അതിന്റെ അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ, ഹർജിക്കാർക്കെതിരായ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ അകാലത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഒന്നുമില്ല."

II

9. മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നത് ക്രിമിനൽ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വമാണെന്ന് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ. ആർ. ബസന്ത് വാദിച്ചു. പുതുതായി ചേർത്ത വ്യവസ്ഥ, അതായത്, സെക്ഷൻ 52 എ "വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുക്കൽ" ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റം ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കേസിൽ, 1916 ൽ, അതായത് വഖഫ് നിയമവും ഭേദഗതിയും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതനുസരിച്ച്, പുതുതായി ചേർത്ത വ്യവസ്ഥ ഈ കേസിന്റെ വസ്തുതകൾക്ക് ബാധകമല്ല.

10. മുൻകൂർ പാട്ടത്തിനും ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും കീഴിൽ വസ്തുവകകൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവരെ അവയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ "കൈയേറ്റക്കാരായി" പരിഗണിക്കണമെന്ന് പാർലമെന്റ് ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വാദിച്ചു. ഭേദഗതി മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതാനാവില്ലെന്നതൊഴിച്ചാൽ, 2013-ലെ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം കുടിയാന്മാർ എന്ന നിലയിൽ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയും കൈവശാവകാശവും കൈവശം വച്ചിരുന്നവർ കയ്യേറ്റക്കാരായിത്തീർന്നുവെന്ന് വാദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചു. കയ്യേറ്റക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വഖഫ് ബോർഡിനെ

പ്രാപ്തമാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയായ സെക്ഷൻ 54 ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അത് കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചു. കയ്യേറ്റക്കാരായി കരുതി നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ച അപ്പീൽവാദികൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 20 (1) നെ ആശ്രയിച്ച അഭിഭാഷകർ, സെക്ഷൻ 52 എ ബാധകമാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പീൽവാദികളുടെ പെരുമാറ്റം ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സമർപ്പിച്ചു. എതിർ കക്ഷികളുടെ നീക്കം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 20 (1) പ്രകാരമുള്ള പരാതിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേരിട്ട് ലംഘിക്കും.

11. 2013 ലെ വഖഫ് നിയമത്തിലെ ഭേദഗതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുടെയും കാരണങ്ങളുടെയും പ്രസ്താവനയെ ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ഹാരിസ് ബീരാൻ വാദിച്ചത്. ഭൂമി അനധികൃതമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതും ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന സെക്ഷൻ 52 എ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പിന്നിലെ യുക്തിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നല്കുന്നത്. വ്യവസ്ഥയുടെ മുൻകാല പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്പീൽവാദികളുടെ വാദത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അപ്പീൽവാദികൾ ഇപ്പോഴും സ്വത്ത് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ഭേദഗതി അവർക്ക് ബാധകമാണ് എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് അഭിഭാഷകൻ ആശ്രയിച്ചത് *സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ - അജയ് അഗർവാൾ*[8] (ഇനി മുതൽ) അജയ് അഗർവാൾ") പിന്നെ *മോഹൻ ലാൽ വി. രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനം*[9] എന്നീ കേസുകളെയാണ്.

8(2010) 3 SCR 70.

9(2015) 6 SCC 222.

12. 15.09.1973 ന് ബോർഡിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെ അന്നത്തെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി കെ.വി.കുഞ്ഞഹമ്മദ് കോയ 11 മാസത്തേക്ക് ഈ സ്ഥലം പാട്ടത്തിന് നല്കിയെന്നും പിന്നീട് 09.09.1978 ലെ 2/1976 ലെ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെ അന്യായമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ ബോർഡ് നീക്കം ചെയ്തുവെന്നും എതിർകക്ഷികൾ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിലേറെയായി, തുടരുന്നതിന് യാതൊരു അവകാശവുമില്ലാതെ, വഖഫ് കെട്ടിടത്തിൽ 'നോർമൻ പ്രിന്റിംഗ് ബ്യൂറോ' എന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവരാണ് പ്രതികൾ. 1995 ലെ വഖഫ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 56 പ്രകാരം ബോർഡിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ കെട്ടിടം പാട്ടത്തിന് നല്കാൻ വഖഫ് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിക്ക് അധികാരമില്ല.

13. സിആർപിസി സെക്ഷൻ 472 കണക്കിലെടുത്ത്, അപ്പീൽവാദികൾ തുടർച്ചയായി കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് തുടർകുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ സമർപ്പിച്ചു. 2013 ലെ ഭേദഗതി പ്രകാരം ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മുൻപ് കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അപ്പീൽ വാദികളുടെ പെരുമാറ്റം ക്രിമിനൽ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ അപകടസാധ്യതയ്ക്ക് വിധേയമാണ്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആർട്ടിക്കിൾ 20 (1) നെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അസ്ഥാനത്താണ്.

III

14. 1954 ലെ വഖഫ് നിയമം, 1995 ലെ വഖഫ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയാണ്. ഈ കോടതി 1995-ലെ നിയമത്തിന്റെ സ്കീം

(മരണപ്പെട്ട) രമേഷ് ഗോവിന്ദ്റാം *L.Rs* മുഖേന *V* സുഗ്ര ഹുമയൂൺ മിർസ വഖഫ്[10] എന്ന കേസിൽ ഇനി പറയുന്ന പ്രകാരം വിശദീകരിച്ചു.

> *“1954 ലെ വഖഫ് നിയമമനുസരിച്ചാണ് വഖഫുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഏറെക്കാലമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വഖഫ് ബോർഡുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, മേൽനോട്ടത്തിനുള്ള അധികാരം, വ്യക്തിഗത വഖ്ഫുകളുടെ മാനേജ്മെന്റിലെ നിയന്ത്രണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പോരായ്മകൾ കാരണം ഒരു പുതിയ നിയമനിർ മ്മാണത്തിന്റെ ആവശ്യകത അനുഭവപ്പെട്ടു. 1954 ലെ നിയമത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഭേദഗതികൾ, പരിഗണനയ്ക്കായി ഉയർന്നുവന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ഉത്തരം നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ, വഖ്ഫുകളുടെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെയും മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണത്തിനായി പാർലമെന്റിന് 1995 ലെ വഖഫ് നിയമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സമഗ്രമായ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവരേണ്ടിവന്നു. 1995-ലെ നിയമത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഈ നിയമത്തിന്റെ നിർവചനങ്ങൾ, ശീർ ഷകം, വ്യാപ്തി, ആരംഭം, പ്രയോഗം തുടങ്ങിയ പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാം അദ്ധ്യായം വഖ്ഫുകളുടെ പ്രാഥമിക സർവേ, വഖ്ഫുകളുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ, വഖ്ഫുകളെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ, അത്തരം തർ ക്കങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അധികാരങ്ങൾ എന്നിവയും വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മൂന്നാം അദ്ധ്യായം സെൻട്രൽ വഖഫ് കൗൺ സിലിനെക്കുറിച്ചും നാലാം അദ്ധ്യായം ബോർഡുകളുടെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രവർ ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ് അദ്ധ്യായങ്ങൾ വഖഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ, അതിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പരിപാലനം, വഖഫ് ബോർഡിന്റെ ധനകാര്യം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. വിവാദവുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള എട്ടാം അദ്ധ്യായം ജുഡീഷ്യൽ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളോടൊപ്പം ട്രൈബ്യൂണലുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും അവ തർക്കങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽ പ്പിക്കുന്നതിനും സിവിൽ കോടതികളുടെ*

10. 2010 (10) SCR 945.

അധികാരപരിധി ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഒമ്പതാം അദ്ധ്യായം വഖഫുകളുടെ മതേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുകയും ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പുറമെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. "

15. തങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ കൈവശവും തങ്ങളെ കൈവശാവകാശത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള എതിർകക്ഷികളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വിജയകരമല്ലാത്ത ശ്രമങ്ങളും വസ്തുവകകളിൽ തുടരുന്നത് നിയമപരമല്ലാതാക്കുന്നില്ലെന്നും 2013 ലെ ഭേദഗതി മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 20 (1) പ്രകാരമുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമായിരിക്കുമെന്നും അപ്പീൽ വാദികൾ വാദിക്കുന്നു. ഇത് മുൻകാല നിയമത്തിന്റെ വിഷയമല്ലെന്നും എന്നാൽ ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വസ്തു കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യം തുടരുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും എതിർകക്ഷികൾ വാദിക്കുന്നു. ഭേദഗതി, ആർട്ടിക്കിൾ 20 (1) ന്റെ ലംഘനമല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 2013-ലെ ഭേദഗതിയുടെ കാരണങ്ങളുടെയും പ്രസ്താവനയെയും അജയ് അഗർവാൾ (മേൽപരാമർശം) എന്ന കേസിലെ അനുപാതത്തെയും അവർ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭേദഗതിക്കുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുടെയും കാരണങ്ങളുടെയും പ്രസ്താവന (2013) ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

"1995 ലെ വഖഫ് നിയമം [1984 ലെ വഖഫ് (ഭേദഗതി) നിയമം റദ്ദാക്കുകയും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു] 1996

ജനുവരി 1 ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഔഖാഫിന്റെ മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണനിർവഹണത്തിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലിരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ, ഔഖാഫിന്റെ ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ നിയമം വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വ്യാപകമായ തോന്നൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

2. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉന്നതതല സമിതി (സച്ചാർ കമ്മിറ്റി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) 2006 നവംബർ 17 ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയം പരിഗണിക്കുകയും വനിതാ പ്രാതിനിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം, കേന്ദ്ര വഖഫ് കൗൺസിലിന്റെയും സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡുകളുടെയും ഘടന അവലോകനം ചെയ്യുക, വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുടെയും കൈയേറ്റങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള കർശനവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദവുമായ സമീപനം എന്നിവയിൽ ചില ഭേദഗതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി മൂല്യവത്തായ വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ ശരിയായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ദേശീയ വഖഫ് വികസന കോർപ്പറേഷനും സംസ്ഥാന വഖഫ് വികസന കോർപ്പറേഷനുകളും രൂപീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കമ്മിറ്റി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡുകൾ ഫലപ്രദമാകുന്നതിനും വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ കൈയേറ്റങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ശരിയായി ഇടപെടാൻ അധികാരം ലഭിക്കുന്നതിനും നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തു. വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമായി നിയമിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമയ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാനും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു. 2008 മാർച്ച് നാലിന് രാജ്യസഭയിൽ സമർപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ സമയബന്ധിതമായ സർവ്വെ, കൈയേറ്റങ്ങൾ തടയൽ, നീക്കം ചെയ്യൽ, കേന്ദ്ര വഖഫ് കൗൺസിലിനെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും അർത്ഥവത്തായതുമായ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റുക, വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ വികസനത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിപുലമായ ഭേദഗതികൾക്ക് വഖഫിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംയുക്ത പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി വീണ്ടും ശുപാർശ നൽകി. 2008 ഒക്ടോബർ 23 ന് രാജ്യസഭയിൽ സമർപ്പിച്ച ഒമ്പതാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി ചില വിഷയങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിച്ചു. വഖഫ് സംബന്ധിച്ച സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ കേന്ദ്ര വഖഫ് കൗൺസിൽ പരിഗണിച്ചു. അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡ് , സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ, സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡുകളുടെ ചെയർമാൻമാർ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാർ തുടങ്ങിയ മറ്റ് തല്പരകക്ഷികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളും നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് ."

16. അജയ് അഗർവാൾ (മേൽപരാമർശം), എന്ന കേസിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട കക്ഷി ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ശിക്ഷയ്ക്കും വിധേയനായിട്ടില്ല. സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡിയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവുണ്ടായി. സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കിയിരുന്നു. 1897-ലെ ജനറൽ ക്ലോസസ്സ് ആക്റ്റ് പ്രകാരം "കുറ്റകൃത്യം" എന്നതിന്റെ നിർവചനത്തെയാണ് കോടതി ആശ്രയിച്ചത് (അതായത്, തൽക്കാലം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമം ശിക്ഷാർഹമാക്കിയ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ). ഈ നിർവചനം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് സെക്യൂരിറ്റികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പരിമിതമായ സസ്പെൻഷൻ ഒരു "കുറ്റകൃത്യമായി" കണക്കാക്കില്ല.

സെക്ഷൻ 2 (എൻ) സിആർപിസി പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ നിർവചനത്തെയും കോടതി ആശ്രയിച്ചു:

> *"2. (എൻ) 'കുറ്റകൃത്യം' എന്നാൽ തൽക്കാലം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമം ശിക്ഷിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, കൂടാതെ 1871 ലെ കന്നുകാലി-അതിക്രമിച്ച് കടക്കൽ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 20 പ്രകാരം (1871 ലെ 1) പരാതി നൽകാവുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.*

17. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, സെക്ഷൻ 52 എ ഒരു ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥയാണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല; കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ രണ്ട് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് ഒരാൾ നേരിടുന്നത്. സിആർപിസിയിൽ (സെക്ഷൻ 52 എ) വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും കുറ്റം കൊഗ്നിസിബിളും ജാമ്യമില്ലാത്തതുമാണ്(2)].

18. ഒരു കൃത്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കുറ്റമല്ലാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാകുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നുമുള്ള വിലക്ക് മൗലികാവകാശമായി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് [ആർട്ടിക്കിൾ 20 (1) [11]]. ഈ കോടതിയുടെ ഒരു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് *റാവു ശിവ് ബഹാദൂർ സിംഗ് v. വിന്ധ്യാ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനം*[12] ആർട്ടിക്കിൾ 20 (1) ന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വിശദീകരിച്ചു:

> *"എക്സ് പോസ്റ്റ് ഫാക്റ്റോ നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള ശിക്ഷകളും ശിക്ഷാവിധികളും നിരോധിക്കുന്നതിനാണ്*

---

11 ആർട്ടിക്കിൾ 20 (1) ഇപ്രകാരമാണ്: *(1)* കുറ്റകൃത്യമായി കുറ്റം ചുമത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഒരു നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമല്ലാതെ ഒരു കുറ്റത്തിനും ഒരു വ്യക്തിയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത്, കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സമയത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയമപ്രകാരം ചുമത്തിയതിനേക്കാൾ വലിയ പിഴയ്ക്ക് വിധേയമാകരുത്.

12[1958] 1 SCR 1394.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അതിന്റെ വിശാലമായ അർഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത്തരം നിരോധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഫിലിപ്സ് V ഐർ [(1870) 6 ക്യൂബിഡി 1, 23, 25] പ്രസിദ്ധമായ കേസിൽ ജസ്റ്റിസ് വിൽസും കൂടാതെ കാൽഡെർ V ബുൾ കേസിൽ [3 ഡാളസ് 386: 1 എൽ എഡ് 648, 649]. യു.എസ്.എ.യിലെ സുപ്രീം കോടതിയും വിധിന്യായത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . ഇംഗ്ലീഷ് കേസിൽ, മുൻകാല പ്രായോഗിക നിയമങ്ങൾ നിയമാനുസൃതമായിരുന്നവ അസാധുവാക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. മുൻകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്തരം മുൻകാല നിയമങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അസമത്വവും അനീതിയും എന്ന നിലയിൽ മോശമാണെന്ന പരമപ്രധാനമായ തത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംശയമില്ല."

19. അതേ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഈ കോടതി ടി.ബരായ്

V. ഹെൻറി അഹ് ഹോ[13] ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:

ആർട്ടിക്കിൾ 20 (1) പ്രകാരം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന മുൻ കാല ക്രിമിനൽ നിയമനിർമ്മാണം മാത്രമാണ് ഇത്. ആർട്ടിക്കിൾ 20 (1) ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിരോധനം, കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൃത്യം നിരോധിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഒരു നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമല്ലാതെ ഒരു കുറ്റത്തിനും ഒരു വ്യക്തിയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സമയത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയമപ്രകാരം ചുമത്തിയതിനേക്കാൾ വലിയ പിഴയ്ക്ക് വിധേയനാകരുത്. കേന്ദ്ര ഭേദഗതി നിയമം പുതിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ഒരു പ്രത്യേക തരം കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം അത്തരം മുൻകാല നിയമപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയെയും ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഭേദഗതി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വർദ്ധിച്ച ശിക്ഷ ബാധകമല്ലെന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര ഭേദഗതി നിയമം നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 16 (1) (എ) പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ കുറയ്ക്കുന്നിടത്തോളം, കുറ്റാരോപിതന് അത്തരം ഇളവ് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ

13 [1983] 1 SCR 905

ഒരു കാരണവുമില്ല. നിയമത്തിന്റെ കാഠിന്യം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് അത്തരം മുൻകാല പ്രായോഗിക നിയമം പോലും പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രയോജനകരമായ നിർമ്മാണം എന്ന നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ തത്വം ശരിയായ യുക്തിയെയും സാമാന്യബുദ്ധിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ക്രൈസ് ഓൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ലോ, ഏഴാം പതിപ്പ്, പേജ് 388-89 ൽ നിന്നുള്ള ഇനിപ്പറയുന്ന ഭാഗം ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു:

'ഒരു മുൻകാല നിയമം ഒരു എക്സ് പോസ്റ്റ് ഫാക്റ്റോ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. "എല്ലാ മുൻ പോസ്റ്റ് ഫാക്റ്റോ നിയമങ്ങളും..." Calder v. Bull [Calder v. Bull, 1 L Ed 648: 3 US 386 (1798)] എന്ന അമേരിക്കൻ കേസിൽ ചേസ്, ജെ., പറഞ്ഞു, "മുൻകാല പ്രാബല്യമുള്ളതായിരിക്കണം, പക്ഷേ എല്ലാ മുൻകാല നിയമങ്ങളും എക്സ് പോസ്റ്റ് ഫാക്റ്റോ നിയമമല്ല. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുകയോ ദുർ ബലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും മുൻ കാല പ്രാബല്യമുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല പൊതുവെ അനീതിയും അടിച്ചമർത്തുന്നതുമാണ്; ഒരു നിയമത്തിന് മുൻകാലപ്രാബല്യമുണ്ടാകരുത് എന്നത് ഒരു നല്ല പൊതു നിയമമാണ്, പക്ഷേ നിയമങ്ങൾ നീതിയുക്തവും സമൂഹത്തിന്റെയും വ്യക്തികളുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി അവയുടെ ആരംഭത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം: വിസ്മൃതിയുടെയോ മാപ്പിന്റെയോ നിയമങ്ങളായി. അവ തീർച്ചയായും മുൻകാല പ്രാബല്യമുള്ളവയാണ്, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുതകൾ സംബന്ധിച്ചും ശേഷവും. എന്നാൽ ക്രിമിനൽ നിയമത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്ന നിരോധനത്തിനുള്ളിൽ ഒരു നിയമവും ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് കുറ്റകൃത്യം സൃഷ്ടിക്കുകയോ വഷളാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാ ആവശ്യത്തിനായി തെളിവുകളുടെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നവ മാത്രമാണ്. നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവൃത്തി നിയമവിധേയമാക്കുന്നതും നിരപരാധിയായ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറ്റകരമാക്കുന്നതും അത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി ശിക്ഷിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയതും പ്രകടവുമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. (L Ed p. 650)

20. *കനയ്യലാൽ ചന്ദുലാൽ മോനിം V ഇന്ദുമതി ടി. പൊട്ട്ദാറും മറ്റൊരാളും*[14] എന്ന കേസിൽ 1947 ലെ ബോംബെ റെന്റ്സ് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസ് റേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ആക്റ്റ് 57 ലെ സെക്ഷൻ 24 (1) (4) പ്രകാരം ഒരു ഭൂവുടമ തന്റെ വാടകക്കാരൻ ആസ്വദിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഈ കോടതിക്ക് തീരുമാനിക്കേണ്ടിവന്നു. വ്യവസ്ഥ ഇപ്രകാരമാണ്:

> *"24. (1) ഒരു ഭൂവുടമയും തനിക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി മുഖേനയോ ന്യായമായതോ മതിയായതോ ആയ കാരണമില്ലാതെ വാടകക്കാരൻ ആസ്വദിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അവശ്യദ്രവ്യമോ സേവനമോ വിച്ഛേദിക്കുകയോ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്."*

സെക്ഷൻ 25 (4) പ്രകാരം മൂന്ന് മാസം വരെ തടവോ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ മുൻ ഉടമസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ പിശക് കാരണമാണ് സൗകര്യം, അതായത് കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള ജല വിതരണം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂവുടമ പ്രോസിക്യൂഷനെ എതിർത്തു. ഇത് നിരസിക്കപ്പെടുകയും ഒരേസമയം അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1953-ലെ ഒരു ഭേദഗതിയിലൂടെ, വിതരണങ്ങൾ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത് പ്രവൃത്തികളിലൂടെയോ ഒഴിവാക്കലുകളിലൂടെയോ ആകാമെന്ന് ഒരു വിശദീകരണം ചേർത്തു. നിലവിൽ, നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ശേഷം സെക്ഷൻ 24 (സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള) ഒരു ബാധ്യത ചുമത്തുന്നതായി ഈ കോടതി വ്യാഖ്യാനിച്ചു.:

14 [1958] 1 SCR 1394

"ഈ അവശ്യ ദ്രവ്യം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ, എത്ര വിദൂരമാണെങ്കിലും വാടകക്കാരൻ "ആസ്വദിച്ചിരിക്കണം" അല്ലെങ്കിൽ നിയമം പ്രാബല്യത്തിർ വന്നതിന് ശേഷം ഏത് സമയത്തും അത് "ആസ്വദിക്കണം" എന്ന് മാത്രം മതിയോ? ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി, എല്ലാ ഭൗതിക സമയങ്ങളിലും ആദ്യത്തെ എതിർകക്ഷി വാടകക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വാടകക്കാരന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രത്യേക അവശ്യദ്രവ്യം ലഭ്യമായിരിക്കണമെന്ന് വകുപ്പ് നിർബന്ധമാക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, വിദൂര ഭൂതകാലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വിതരണം "ആസ്വദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു" എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ വകുപ്പ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, അതായത്, നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, ഭൂവുടമയുടെ പ്രവൃത്തി, അത് ചെയ്തപ്പോൾ, ശിക്ഷാർഹമായിരിക്കില്ല; എന്നാൽ ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ അതേ നിയമം ശിക്ഷാർഹമായിത്തീരും. ആ അർത്ഥത്തിൽ, ഇത് മുൻകാല നിയമനിർമ്മാണത്തിന് തുല്യമാണ്, നിയമനിർമ്മാണസഭയുടെ ഉദ്ദേശ്യം അതായിരുന്നു എന്ന വാദം ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല - ഈ ഉദ്ദേശ്യം ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 20 (1) ന്റെ നിരോധന പരിധിയിൽ വരും."

21. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, വഖ്ഫ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ അപ്പീൽവാദി കൈവശം വച്ചിരുന്നു എന്നത് നിഷേധിക്കാനാവില്ല; 1954-ലെ വഖഫ് നിയമം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് (കൃത്യമായ തീയതി വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും തർക്ക വിഷയമാകാം). എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഇന്റർപ്ളീഡർ കേസിൽ, കേസിലെ മൂന്നാമത്തെ എതിർകക്ഷിക്ക് വാടക നൽകാൻ അപ്പീൽവാദികൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ വസ്തു കൈവശം വച്ചിരുന്നു; വാസ്തവത്തിൽ, ഭേദഗതിക്ക് മുമ്പ് അവരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു നടപടി പരാജയപ്പെട്ടു. മറ്റൊന്ന് ആരംഭിക്കുകയും അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം തീർപ്പുകൽ

പ്പിക്കാതെ കിടക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അവരുടെ വാടക അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം, ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം അവർ "കൈയേറ്റക്കാരായി" മാറിയതിൽ കലാശിച്ചുവെന്ന് മുൻ ചർച്ച കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുമോ?

22. ഈ കോടതിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, മുൻകാലങ്ങളിൽ, പാട്ടങ്ങളുടെയോ മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളുടെയോ കാലാവധി, അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ സാധുതയുള്ള അവസാനങ്ങൾ, മുൻകാലങ്ങളിലെ അത്തരം പാട്ടക്കാർ "കൈയേറ്റക്കാർ" ആയി മാറുന്നുവെന്ന് അർത്ഥമാക്കാൻ കഴിയില്ല (എതിർകക്ഷികൾ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ വിശാലമായി). ഉടമസ്ഥാവകാശം തർക്കത്തിലായ മുൻകാല കുടിയാന്മാരും അവർ ക്കെതിരെ കോടതിയിൽ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളും സെക്ഷൻ 3 (ഇഇ) പ്രകാരമുള്ള വിവരണത്തിന് യോജിക്കുന്നില്ല. അത്തരമൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വളരെ അമ്പരപ്പിക്കും; അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ (ഉദാഹരണത്തിന്, പാട്ടങ്ങളുടെ) സാധുത സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീർപ്പ് കല്പ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ, കൈവശക്കാരായ വാടകക്കാർ പ്രോസിക്യൂഷന് വിധേയരാകും. "തുടർച്ചയായ കുറ്റകൃത്യം" എന്ന സൂചനയോ അത്തരമൊരു പദമോ (സെക്ഷൻ 472 സിആർപിസിയിൽ പരാമർ ശിച്ചിരിക്കുന്നത്) മുൻകാലങ്ങളിൽ, അതായത് 2013 ലെ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. മറിച്ച്

പറഞ്ഞാൽ, ആർട്ടിക്കിൾ 20 (1) പ്രകാരമുള്ള അവകാശങ്ങൾ നേരിട്ട് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ കോടതി അവലംബിക്കുന്നത് – ഈ അനന്തരഫലം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ വ്യവസ്ഥയുടെ വ്യക്തമായ വാചകം അത്തരമൊരു വ്യാഖ്യാനത്തെ വിലക്കുന്നു, മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു ശിക്ഷാ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നത് നിയമത്തിലെ നിരോധിത നടപടിയാണെന്ന് ആ വശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അധികാരികൾ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വകുപ്പ് 52A യുടെ പ്രാരംഭ വാക്യമായ "ആരെങ്കിലും അന്യമാക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു" എന്ന പ്രയോഗം, വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ, മുൻകാലങ്ങളിൽ കൈവശം വെച്ചത് തുടർന്നും കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായത് എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താനോ വായിക്കാനോ വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ കഴിയില്ല. അതായത്, 2013 ലെ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞതും വാടകക്കാരനോ പാട്ടക്കാരനോ ഭൗതിക ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നതും കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനായി സിവിൽ നടപടികൾ നേരിടുന്നതുമായ കേസുകൾ സെക്ഷൻ 52 എയിൽ ഉൾപ്പെടില്ല.

23. 27.10.2020 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ, റിവിഷൻ പെറ്റീഷൻ അനുവദിച്ച്, വാടകക്കാരനെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നത് റദ്ദാക്കിയ കേരള ഹൈക്കോടതി പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ സിഇഒയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി എന്നത് രേഖാമൂലമുള്ള കാര്യമാണ്.[15] വാടകക്കാരൻ കൈയേറ്റക്കാരനാണെന്ന കണ്ടെത്തൽ

15. CRP (Wakf) നമ്പര് 150/2016.

ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ഇനിപ്പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളോടെ മുഴുവൻ വിഷയവും വഖഫ് ട്രിബ്യൂണലിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനായി അയച്ചു:

> *"മമ്മു ഹാജി ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനം വഖഫ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, വാടക അവസാനിപ്പിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റിലെ വ്യക്തിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും, കൂടാതെ വാടക അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം കൈയേറ്റക്കാരനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാടകക്കാരനെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് വഖഫ് നിയമപ്രകാരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അർ ഹതയുണ്ട്. ഇരു കക്ഷികളുടെയും വാദങ്ങളുടെ മേന്മ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒ.എസ് നമ്പർ 22/2012 ൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്."*

24. മേർപ്പറഞ്ഞ ചർച്ച കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, അപവദിത വിധിന്യായം നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല; ആയത് ഇതിനാൽ റദ്ദാക്കുന്നു. ചെലവ് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവില്ലാതെ അപ്പീൽ അനുവദിക്കുന്നു.

.... J.

[എസ്. രവീന്ദ്ര ഭട്ട്]

.... J.

[ദീപാങ്കർ ദത്ത]

ന്യൂഡൽഹി;
ഏപ്രിൽ 28, 2023.

ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം,

അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി ഉടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.